

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal de Primera Instancia
Centro Judicial de San Juan
Sala Superior

**CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO
STELLA MARIS Y JUNTA DE
DIRECTORES**
Demandantes

VS

**CORPORACION COLON PRIETO,
ASEGURADORA ABC**
Demandados

Civil Núm. **SJ2025CV00899**

Salón: **804**

Sobre: **INJUNCTION (PROVISIONAL,
PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY
DE CONDOMINIOS, LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NUM 161-2009)**

MINUTA

A la Vista de Interdicto Permanente comparecieron los licenciados **Lauracelis M. Roques Arroyo** y **Joel A. Montalvo Bonilla** en representación de la parte demandante y los licenciados **Glendaly Molina Jorge** y **Ernie E. Cabán Santiago** en representación de la parte demandada; y la **Lcda. Teresita Rosario Badillo** en representación del Sr. Harlan B. Harvey, en su carácter de propietario de una unidad residencial en el Condominio Stella Maris. También compareció el Arq. Jorge Calderón López-perito demandante.

El Tribunal hizo constar que el viernes en la tarde se recibió una moción de desestimación por la cual se emitió una orden para la vista de hoy. También existe una moción en oposición que se presentó posteriormente, la cual tuvo la oportunidad de evaluar esta mañana.

El licenciado Cabán expresó que se presentó en este caso un *Injunction de Remedios Provisionales*, y entiende que no procede ese recurso en esta controversia. Prosiguió con su argumento en cuanto al remedio presentado y mencionó otro caso existente en otro salón de este Tribunal. Por lo que explicó que la moción de desestimación presentada va dirigida al recurso de Injunction y entiende que los requisitos para ese remedio no están presentes en esta causa de acción.

La licenciada Roque añadió que la parte demandante incluyó todos los recursos de *Injunctions* para el beneficio del Tribunal establecer bajo cual procede. Explicó que este caso no se debe desestimar, máxime cuando ya existe una contestación a la demanda, y se concluyó con la reconvención, lo que resta es escuchar la prueba y aplicar el derecho que procede para que se restituya la fachada a su estado original.

A preguntas del Tribunal, la licenciada Roque indicó que bajo las alegaciones entiende que el *Injunction* es uno estatutario bajo la Ley de Condominios.

A esos efectos, la licenciada Badillo concurrió con relación a que el *Injunction* en efecto es de naturaleza estatutario y argumentó con respecto a ello.

La licenciada Molina por su parte planteó su argumento manifestando que no procede el interdicto estatutario, ya que no cumple con esos criterios bajo la Ley de Condominio, además faltan partes indispensables como lo son el Municipio de San Juan y la Oficina de Permisos.

El licenciado Montalvo hizo constar que cargó la moción titulada Escrito al Expediente Judicial Notificando Evidencia a ser presentada en Vista el 23 de marzo de 2025 y obra en SUMAC, entrada 14 la cual contiene la siguiente información:

Documentos (Identificaciones parte demandante)

1. ANEJO I Escritura Matriz págs. 1-25
2. ANEJO II Escritura Matriz págs. 26-54
3. ANEJO III Bylaws-Reglamento Condominio Stella Maris
4. ANEJO IV Set Arquitectónico, Condominio Stella Maris
5. ANEJO V Permiso de Construcción 2022-469715- PCOC-031398
6. ANEJO VI Certificación negativa de Aprobaciones por Consejo
7. ANEJO VII Carta cese y desista 23 de agosto de 2021
8. ANEJO VIII Carta cese y desista 6 de diciembre de 2024
9. ANEJO IX Respuesta carta medidas cautelares reiterando cese y desista 28 de enero de 2025.

El licenciado Montalvo además anunció como prueba testifical de la parte demandante al arquitecto Jorge Calderón y al presidente de la junta de directores, el Sr. Héctor Feliciano.

La licenciada Rosario por su parte avisó que presentará prueba documental y prueba testifical.

La licenciada Roque informó que el 5 de junio de 2025 envió un correo electrónico tanto a la licenciada Molina como al licenciado Cabán en cuanto a la prueba que mencionó el licenciado Montalvo por si existe la posibilidad de estipular los documentos y se encuentra esperando la contestación.

A esos efectos el licenciado Cabán informó que los documentos no están completos, así como tampoco están los documentos de la oficina de permisos certificada por un funcionario del municipio.

Luego de un breve receso para que se reunieran los abogados, El Tribunal hizo constar que los representantes legales informaron que todos están de acuerdo que el Tribunal realice una inspección ocular. Se les explicó en qué

consiste la inspección ocular y el trámite a realizar durante la misma. De esa inspección Ocular el Tribunal levantará un acta de lo ocurrido en ella.

Luego de escuchar los planteamientos de los abogados, el Tribunal dispuso lo siguiente:

- Se estableció que el *Injunction* es estatutario, por tanto, no procede la moción de desestimación.
- Se señaló Inspección Ocular para el 9 de julio de 2025 a las 2:00 p.m. respecto a los alegados daños.
- Se señaló nueva Vista Evidenciaria para el 18 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m., de manera presencial.
- Se hizo constar que el perito está citado para las 10:00 a.m. y los dos testigos para las 2:00 p.m. para la vista evidenciaría.
- Se les concedió hasta el 8 de agosto de 2025 para cargar la prueba al SUMAC.

Nota: Los procedimientos fueron grabados mediante sistema DCR en el salón 804 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Hon.: Aileen Navas Auger
Nombre de Juez

Certifico: Griselda Rodríguez Collado
Secretaria Regional

Nombre de Alguacil: Jonathan Román Rosario

Por: f/ Elsie Pratts Meléndez
Secretario de Servicios a Sala

Elsie Pratts Meléndez
Operador de Sistema de Grabación mediante DCR

Fecha Vista: 16 de junio de 2025
Fecha Transcripción: 20 de junio de 2025

OAT -838 Minuta Civil (Tribunal de Primera Instancia)
(Rev. febrero/2008)